

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5007/2536

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย
จำกัด

โจทก์

บริษัท สหชาติไมน์ นิ่ง จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 329, มาตรา 900, มาตรา 911, มาตรา 968 (1),
มาตรา 985

เมื่อสัญญาระบุลำดับการชำระหนี้ไว้โดยชัดแจ้งว่าต้องชำระเงินต้นก่อน เมื่อ
ชำระเงินต้นครบถ้วนแล้วจึงจะชำระดอกเบี้ย ดังนั้นเงินที่ชำระหนี้จึงต้องนำไปหัก
จากต้นเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ จะนำไปหักจากดอกเบี้ยที่ค้างตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329 ไม่ได้ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่ได้ระบุ
ลำดับการชำระหนี้กันไว้ ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตกลงคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 และ 18 ต่อปี เป็นการตกลงตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911, 968(1) ประกอบด้วยมาตรา 985 ซึ่งกฎหมายไม่ได้
วางข้อจำกัดอันใดไว้จึงแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน การที่จำเลยที่ 1 ยินยอมให้
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงินนั้นก็เป็ผลประโยชน์ที่จำเลยที่ 1 ลูกหนี้
ยินยอมเพื่อตอบแทนการที่โจทก์ยอมให้กู้ยืมเป็นที่มาแห่งมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน
หาใช่เป็นการกู้ยืมเงินและเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้
ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งมีรายการใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนพร้อมดอกเบี้ย
จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตัวสัญญาใช้เงินนั้นตามมาตรา 900 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์ในฐานะสถาบันการเงินมีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากการให้กู้ยืม เงินในระหว่างอัตราร้อยละ 18.5 ถึง 19.5 ต่อปีตามที่มีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนั้นที่มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ในตัวสัญญาใช้เงินพิพาทในอัตราร้อยละ 19.5 และ 18 ต่อปี จึงเป็นไปตามสิทธิที่โจทก์จะเรียกดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวได้จนกว่าจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้น

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบใช้เงินในฐานะผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินรวม 8 ฉบับ และฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันอย่างจำกัดวงเงิน ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 8,123,410.97 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ของต้นเงิน 5,500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 6,823,650 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ของต้นเงิน 4,300,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,920,273.98 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า หนี้สินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ระงับหมดสิ้นแล้ว โจทก์คิดหักทอนบัญชีไม่ตรงต่อความเป็นจริง โจทก์ต้องนำเงิน 550,000 บาท ไปหักชำระต้นเงิน ไม่ใช่หักชำระดอกเบี้ยตามที่เรียกร้องมาและโจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี เพราะได้มีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้โจทก์ต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงมาแล้วขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ไม่เคยทำหนังสือสัญญาค้ำประกันหนี้ของ จำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตามฟ้อง จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามวงเงินที่ค้ำประกันโดยดอกเบี้ยที่จำเลยทั้ง สามต้องรับผิดชอบคิดถึงวันฟ้องให้คิดในอัตราร้อยละ 18 และ 19.5 ต่อปี แล้วแต่กรณี ตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน ส่วนดอกเบี้ยหลังวันฟ้องให้คิดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาในชั้นฎีกาตามที่โจทก์ฎีกามีว่า โจทก์นำเงินที่นาย ประสิทธิ์ชำระหนี้พิพาทรวม 3 ครั้ง ไปหักจากดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ก่อนโดยไม่นำไปหัก จากต้นเงินเป็นการชอบหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 และ 18 ต่อปี ของต้นเงินตามที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จ หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เดิมจำเลยที่ 1 ได้กู้เงินโจทก์ไปหลายครั้งรวมเป็น เงิน 5,500,000 บาท มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันและรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ ร่วมโดยจำกัดวงเงิน ครั้นต่อมา จำเลยที่ 1 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทรวม 8 ฉบับ เป็นเงิน 5,500,000 บาท ชำระเงินกู้ดังกล่าวโดยตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 1 ถึงที่ 6 ตกลงดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี และฉบับที่ 7 กับที่ 8 ตกลงดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ 18 ต่อปี เมื่อถึงกำหนดใช้เงิน จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ จนกระทั่งวันที่

4 ธันวาคม 2528 นายประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันนี้จำเลยที่ 1 ที่ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทในวงเงิน 3,000,000 บาท กับอุปกรณ์แห่งนี้ได้ชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 500,000 บาท เพราะถูกโจทก์ฟ้องและได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลได้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ปรากฏตามสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาศาลฎีกาของศาลแพ่งเอกสารหมาย ล.2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2529 จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์ 50,000 บาท โจทก์นำเงินจำนวนนี้ไปหักกับดอกเบี้ยที่ค้าง ครั้นต่อมาวันที่ 19 มิถุนายน 2530 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2530 นายประสิทธิ์ได้ชำระหนี้ให้โจทก์อีก 1,000,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลำดับ โจทก์นำเงินที่นายประสิทธิ์ชำระทั้ง 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,600,000 บาท ไปหักกับดอกเบี้ยที่ค้างก่อนโดยมิได้นำไปหักจากต้นเงิน

สำหรับปัญหาแรกนั้น ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมาย ล.2 มีความว่า นายประสิทธิ์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาแบ่งชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเงินต้น 3,000,000 บาท และดอกเบี้ย 397,148 บาท โดยแบ่งชำระเงินต้นเป็น 6 งวด ๆ ละ 500,000 บาท งวดแรกชำระวันที่ 4 ธันวาคม 2528 งวดสุดท้ายชำระวันที่ 2 กรกฎาคม 2529 ส่วนดอกเบี้ยแบ่งตามชำระเป็น 2 งวด โดยชำระต่อจากชำระเงินต้นแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้ระบุลำดับการชำระหนี้ไว้โดยชัดแจ้งกล่าวคือต้องชำระเงินต้นก่อนเมื่อชำระเงินต้นครบถ้วนแล้ว จึงจะชำระดอกเบี้ย ดังนั้นเมื่อนายประสิทธิ์นำเงินมาชำระให้โจทก์รวม 3 ครั้ง จึงต้องนำไปหักจากต้นเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่อาจนำไปหักจากดอกเบี้ยที่ค้างได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 329 เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่มิได้ระบุลำดับการชำระหนี้กันไว้ฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์มีสิทธิได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 และ 18 ต่อปีของต้นเงินตามที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงินพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จหรือไม่ เห็นว่า

แม้ตามคำฟ้องของโจทก์จะกล่าวถึงมูลหนี้มาจากการกู้ยืมเงินแต่โจทก์ก็หาได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบกู้ยืมเงินโดยตรงไม่หากแต่โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน ที่โจทก์กล่าวถึงเรื่องกู้ยืมเงินก็เป็นเพียงกล่าวถึงมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องเท่านั้น ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตกลงติดดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละ 19.5 และ 18 ต่อปี อันเป็นการตกลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911, 968 (1) ประกอบด้วยมาตรา 985 ซึ่งกฎหมายมิได้วางข้อจำกัดอันใดไว้จึงแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน การที่จำเลยที่ 1 ยินยอมให้ดอกเบี้ยยตามที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงินนั้น ก็เป็นผลประโยชน์ที่จำเลยที่ 1 ลูกหนี้ยินยอมเพื่อตอบแทนการที่โจทก์ยอมให้กู้ หาใช่เป็นการกู้ยืมเงินและเป็นการเรียกดอกเบี้ยยเกินอัตราไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งมีรายการใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนพร้อมดอกเบี้ยยจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบเนื้อความในตัวสัญญาใช้เงินนั้นตามมาตรา 900 แห่งกฎหมายดังกล่าว แต่ที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยยที่ตกลงกันไว้สูงเกินส่วน และลดอัตราดอกเบี้ยยนับจากวันฟ้องลงมาเหลือในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนั้นศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยที่ 1 ซึ่งให้การเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ความว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี เพราะโจทก์ต้องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ พ.ศ.2522ซึ่งต่อมาได้มีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้โจทก์ต้องลดอัตราดอกเบี้ยยลงมา ตามคำให้การดังกล่าวเท่ากับจำเลยที่ 1 ยอมรับว่า อัตราดอกเบี้ยยที่โจทก์มีสิทธิคิดได้ในขณะออกตัวสัญญาใช้เงินมีอัตราถึงร้อยละ 19.5 ต่อปี และต่อมาได้มีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลดอัตราดอกเบี้ยยลงมา ประกอบกับนายอวยชัย แสงอาวุธ พยานโจทก์เบิกความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าการเรียกดอกเบี้ยยของโจทก์ต้องอยู่ในความควบคุมและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งในปี 2529 ที่เบิกความเรียกได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 18.5ต่อปี ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่าระหว่างปี 2526 ถึง 2529โจทก์ในฐานะ

สถาบันการเงินมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินในระหว่างอัตราร้อยละ 18.5 ถึง ร้อยละ 19.5 ต่อปี ดังนั้นที่มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ในสัญญาใช้เงินพิพาทใน อัตราร้อยละ 19.5 และ 18 ต่อปี จึงเป็นไปตามสิทธิที่โจทก์จะเรียกดอกเบี้ยอัตราดัง กล่าวได้จนกว่าจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้น ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้ดอกเบี้ยแก่ โจทก์ในส่วนที่นับแต่วันฟ้องในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา ข้อนี้นของโจทก์ฟังขึ้น จากนั้นศาลฎีกาวินิจฉัยในรายละเอียด เกี่ยวกับการคำนวณ จำนวนเงินต้นและอัตรดอกเบี้ยตามสัญญาใช้เงินพิพาทที่จำเลยทั้งสามจะต้องรับ ผิด

ศาลฎีกาพิพากษาแก้โดยในส่วนดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปที่ จำเลยทั้งสามต้องรับผิด ศาลฎีกาให้คิดในอัตราร้อยละ 18 และ 19.5 ต่อปี แล้วแต่ กรณีตามที่ระบุในสัญญาใช้เงินจนกว่าจะชำระเสร็จ

(สมาน เวทวินิจ-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ